

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 627/2531

นางยุวลักษณ์ สีเนหะ

โจทก์

นายเกรียงศักดิ์ นามไธสง

จำเลย

นายเกรียงศักดิ์ นามไธสง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยในส่วนขอข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนข้อกฎหมายนั้นต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบมาตรา 225 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า การที่โจทก์มิได้บรรยายในคำฟ้องว่าแม้โจทก์จะยื่นเช็คให้ธนาคารจ่ายเงินตรงตามวันที่ลงในเช็คเงินในบัญชีของจำเลยก็มีไม่พอจ่ายอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 เป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 และมาตรา 218 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 กระทั่งแรกจำคุก 1 เดือน กระทั่งที่สองจำ
คุก 3 เดือน เรียงกระทั่งลงโทษรวมจำคุกจำเลย 4 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 72 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า
จำเลยออกเช็ครายพิพาทให้โจทก์เพื่อใช้หนี้เงินยืม ที่จำเลยฎีกาว่าออกเช็ครายพิพาท
ให้โจทก์เพื่อเป็นประกันเงินที่โจทก์นำมาร่วมกันลงทุนในการค้า เป็นฎีกาในปัญหา
ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวและที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้
ยื่นเช็คให้ธนาคารจ่ายเงินตรงตามวันที่ลงในเช็ค และมีได้บรรยายฟ้องว่า แม้โจทก์
จะยื่นเช็คต่อธนาคารตามวันที่ลงในเช็ค เงินในบัญชีของจำเลยก็มีไม่พอจ่ายจึงเป็น
ฟ้องที่ไม่สมบูรณ์นั้น ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับ
ฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า

จำเลยออกเช็ครายพิพาทให้โจทก์เพื่อใช้หนี้เงินยืม ที่จำเลยฎีกาว่าออกเช็ครายพิพาทให้โจทก์เพื่อเป็นประกันเงินที่โจทก์นำมา่วมกันลงทุนในการค้า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวและที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้ยื่นเช็คให้ธนาคารจ่ายเงินตรงตามวันที่ลงในเช็ค และมีได้บรรยายฟ้องว่า แม้โจทก์จะยื่นเช็คต่อธนาคารตามวันที่ลงในเช็ค เงินในบัญชีของจำเลยก็มีไม่พอจ่ายจึงเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์นั้น ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ธีรศักดิ์ กรรณสูต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ